

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

시정 요구

1. 제 목: 무담보채권 상각 및 포기 업무 불철저
2. 소관부점: 강원지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」 제4조 제1항 제1호에 따르면 소멸시효가 완성되어 회수가 불가능한 채권은 상각¹⁾ 대상으로, 같은 요강 제5조 제1호에 따르면 소멸시효가 완성된 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각 처리를 하도록 되어 있으며

1) 채권 매입대금·가지급금 등을 대손처리 즉, 회계 상 손실로 처리(채권관리 유지)하는 것으로 상각 시 채권 매입액, 비용 등 장부상 금액에 대하여 세무상 비용으로 인정받을 수 있음

상각 사유가 발생한 채권을 적기에 상각 처리해야 공사는 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 대손요건을 충족하는 상각채권 매입원가 상당액을 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있다.

또한, 「인수채권정리업무규정」 제94조 제4호에 따르면 이자만 남은 채권 중 주채무자 소유의 회수가능재산이 없는 채권은 채권포기 대상에 해당된다고 되어 있으며, 같은 규정 제95조 제2항에 따르면 채권을 포기하였을 때에는 대상채권의 원장을 마감하고 관리업무를 종결하도록 되어 있다.

따라서, 채권 관리업무의 효율성과 공사 법인세 절감 효과를 높이기 위해서는 소멸시효가 완성된 채권 등 관리실익이 없는 채권은 적기에 상각 및 포기처리를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 강원지역본부 소관 무담보채권 상각 및 포기 업무처리 실태를 점검한 결과

(1) 채권 상각처리 불철저

채무자 ☆☆☆ 채권(현대캐피탈 2015-00000)의 경우 인수채권 원금 잔액이 200만 원 이하임을 사유로 2022. 7. 26. 시효소송제외 승인 결재를 받았고, 2022. 10. 10. 최종적으로 시효가 완성되어 채권회수가 불가능한데도 감사일 현재까지 해당 채권(매입잔액 8,944원)을 상각처리 하지 않았으며

채무자 ★★★ 채권(국민행복기금 2018-00000)의 경우 기초생활수급자이며 본인 소유 발견재산이 없음을 사유로 2024. 1. 25. 시효소송제외 승인 결재를 받았고, 2024. 4. 29. 최종적으로 시효가 완성되어 채권회수가 불가한데도 감사일 현재까지 해당 채권(매입잔액 75천 원)을 상각처리 하지 않고 있는 등

[별표 1] “시효완성 무담보채권 상각 미처리 명세”와 같이 소멸시효 완성 채권을 특별한 사유 없이 상각처리 하지 않은 38건이 확인되었다.

한편, 위 별표 채권 목록 중 시효완성 연도가 2020년~2024년²⁾에 해당하는 채권 9건³⁾(채권잔액 약 1,095백만 원, 매입잔액 약 3.7백만 원)은 2025년말 채권 상각업무 처리 시 세무 신고조정을 통해 법인세법 상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능한 대상인 것으로 확인되었다.

(2) 채권 포기처리 불철저

채무자 ○○○ 채권(희망모아 2019-0000)의 경우 인수채권 원금액 8.8백만 원을 모두 상환하여 원금이 남아있지 않고, 2011. 11. 18. 파산면책(서울회생법원 2009하면00000) 결정되었으며, 이자(37백만 원)만 남아 있고 주채무자 소유의 회수가능재산이 없는데도 감사일 현재까지 채권포기를 하지 않는 등

[표 1]과 같이 이자만 남아 있고 주채무자 소유의 회수가능재산이 없는데도 특별한 사유 없이 채권포기(잔여이자 면제)를 하지 않은 사례가 9건(이자잔액 142백만 원) 확인되었다.

2) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초 신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있으므로 올해 세무 신고조정이 가능한 대상은 2020년~2024년 중 소멸시효가 완성된 채권임

3) 소멸시효 완성연도가 2020년 이전인 채권은 세무 신고조정 기한 도과로 손금 산입 불가함

[표 1] 무담보채권 채권포기 불철저 명세

(단위 : 원)

순번	채권번호	차주명	원금잔액	이자잔액
----	------	-----	------	------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 관리실익이 없는 채권을 적기에 상각·포기 처리하는 등 채권관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 소멸시효가 완성된 무담보채권 38건을 금년 상각 처리 시 상각대상에 포함시키고 채권포기 대상에 해당되는 9건을 포기처리 하는 등의 조치를 하고, 앞으로 채권 상각 및 포기 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

시효완성 무담보채권 상각 미처리 명세

(단위: 원)

연번	채권인수번호	차주명	채권잔액	매입대금 잔액	시효완성일	상각 여부
----	--------	-----	------	---------	-------	-------

“기재 생략”

연번	채권인수번호	차주명	채권잔액	매입대금잔액	시효완성일	상각여부
----	--------	-----	------	--------	-------	------

“기재 생략”